بسمه تعالی

گزارش بازرس به مجمع عمومی عادی (بطور فوق العاده) انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران در خصوص وضعیت صورتهای مالی در سال مالی منتهی به ۹۹/۱۲/۲۹ (بهمراه ۱۱ ماهه ۱۴۰۰) و عملکرد هیات مدیره تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

اعضای محترم مجمع عمومی انجمن

با سلام و احترام؛

پیرو اعتماد ارزشـمند اعضـای محترم مجمع و انتخاب اینجانب به عنوان بازرس انجمن طی انتخابات مجمع عمومی سـال ۱۳۹۸ (بتاریخ ۹۸/۱۱/۰۸)، گزارش بازرسی از تاریخ مجمع قبل (۱۳۹۹/۱۲/۲۳) لغایت ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ به شرح زیر به استحضار رسانده می شود:

۱. مرور وظایف بازرس انجمن

الف) وظایف و تکالیف قانونی بازرس انجمن

مطابق قانون تجارت، اهم وظایف بازرسین به شرح زیر است:

- ماده ۱۴۸ قانون تجارت: بازرس یا بازرسان علاوه بر وظایفی که در سایر مواد این قانون برای آنان مقرر شده است مکلفند درباره صحت و درستی صورت داراییو صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه‌ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می‌کنند و هم چنین درباره صـحت‌مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشـته‌اند اظهار نظر کنند. بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند که حقوق صاحبان سهام درحدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است به طور یکسان رعایت شده با شد و در صورتی که مدیران اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را از آن آگاه سازند.
- ماده ۱۵۰ قانون تجارت: بازرس یا بازرسـان موظفند با توجه به ماده ۱۴۸ این قانون گزارش جامعی راجع به وضـع شـرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند
- ماده ۱۵۱ قانون تجارت: بازرس یا بازرسان باید هر گونه تخلف یا تقصیری در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیر عامل مشاهده کنند به اولین مجمع عمومیاطلاع دهند و در صـورتی که ضـمن انجام ماموریت خود از وقوع جرمی مطلع شـوند باید به مرجع قضایی صلاحیتدار اعلام نموده و نیز جریان را به اولین‌مجمع عمومی گزارش دهند.

ب) وظایف بازرس بر اساس اساسنامه

بر اساس ماده ۱۵ اساسنامه انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران (بازنگری شده و مصوب ۹۷/۹/۲۷)، وظایف بازرس انجمن به شرح زیر است:

- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی
- بررسی گزارش سالانه هیات مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی
- گزارش هرگونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

۲. متن گزارش بازرس

بر ا ساس وظایف م شخص شده از سوی قانونگذار محترم و همچنین ا سا سنامه م صوب مجمع محترم عمومی و ضمن احترام به اعضای گرانقدر هیأت مدیره، گزارش بازرسی به شرح زیر تقدیم می گردد:

الف: گزارش بازرس در خصوص صورتهای مالی

۱. صورتهای مالی انجمن شامل ترازنامه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ و صورتهای درآمد و هزینه و جریان وجوه نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی مندرج در آن توسط اینجانب بررسی شده است. همچنین گزارش سال ۱۴۰۰ تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ بررسی شده است.

۲. صورتهای مالی انجمن شامل ترازنامه و صورت گزارش وجوه نقد و سایر حساب های انجمن بعد از اعمال اصلاحات، مورد بررسی قرار گرفت. صورتهای مالی یاد شده، وضعیت مالی انجمن را در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۹ و عملکرد مالی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

۳. ضمن تشکر از خزانه دار محترم، حسابدار محترم و دبیرخانه محترم در تسویه/تعیین تکلیف مالیاتهای معوقه، از جمله صفر شدن مالیات سال ۱۳۹۸، با توجه به عدم تسویه مالیات سالهای ۹۶ و ۹۷ (اعتراض شده) و ۹۹ (رسیدگی نشده) لازم است اقدامات مناسب در این خصوص از سوی هیات مدیره محترم صورت پذیرد.

۴. در خصوص بررسی وجود معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت (ممنوعیت معامله مستقیم یا غیرمستقیم اعضاء هیات مدیره و هم چنین موسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیات مدیره شریک یا عضو هیات مدیره یا مدیر عامل آنها باشند، با انجمن)، بر اساس بررسی اسناد مرتبط با معاملات انجمن (دریافتی از دبیرخانه انجمن)، موردی از این نوع معاملات مشاهده نگردید.

۵. براساس مدارک موجود، هیچ منفعت مالی تحت هیچ عنوانی به اعضای هیأت مدیره تعلق نگرفته و اعضای محترم کاملا داوطلبانه و بدون کسب منفعت مالی از طریق عضویت در هیات مدیره، در خدمت انجمن و مدافع حقوق آنها بوده اند.

ب: گزارش بازرس در خصوص عملکرد هیات مدیره

در ابتدای این بخش لازم می داند از احساس مسوولیت و تلاش و کوشش ارزشمند اعضای محترم هیات مدیره، همچنین دبیر محترم و اعضای محترم دبیرخانه انجمن قدردانی نماید. در ادامه:

۶. گزارش فعالیت هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی انجمن در سال ۱۳۹۹ (و نیز ۱۴۰۰ تا تاریخ گزارش)، موضوع ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی سالیانه اعضاء تنظیم گردیده، مورد بررسی اینجانب قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر اینجانب به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

۷. هیات مدیره دور جدید، بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته طی جلسات هیات مدیره، برنامه های مختلفی را به اجرا درآورده است که گزارش مبسوط آن در گزارش ارائه شده از سوی هیات مدیره درج شده است. شایان ذکر است برخی برنامه های به اجرا درآمده، نظیر برگزاری کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری، با کیفیت بسیار بالا و با کسب نتایج درخشان به انجام رسیده است که شایسته تقدیر است. همچنین برگزاری دوره های آموزشی متعدد، تعامل با انجمن ها و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی مرتبط که منجر به کسب رتبه +A از سوی کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم شده است) از نکات مثبت عملکرد هیات مدیره می باشد.

۸. عملکرد هیات مدیره، بخصوص خزانه دار و دبیرخانه انجمن در رسیدگی و سامان دادن به موارد مالیاتی بجای مانده از سالهای گذشته، بسیار ارزشمند و شایسته تقدیر است.

۹. با توجه به برگزاری ۱۴ جلسه هیات مدیره در سال ۱۳۹۹ (و ۹ جلسه در سال ۱۴۰۰) بصورت حضوری و مجازی، الزام بند ۵-۱۲ اساسنامه در خصوص برگزاری حداقل بصورت ماهی یکبار، محقق شده است.

۱۰. با توجه به اهمیت انجام مسوولیتهایی که بر اساس ماده ۵ فصل دوم اساسنامه الزام شده، همچنین اموری که بصورت عرفی در انجمن تعریف شده است، ضمن صحه گذاری فعالیتهای موثر انجام شده در برخی کمیته ها و زمینه ها (نظیر کنفرانس، آموزش، ارتباطات و ...)، لازم است وضعیت عملیاتی دیگر کمیته های عرفی و سنتی انجمن (نظیر پژوهش، بین الملل، واژه گزینی، زنان، شعب استانی و ...) نیز تبیین گردد. در این خصوص پیشنهاد می شود مسوولیت هر یک از اعضای محترم هیات مدیره در کمیته ها و امور جاری انجمن تعیین و در وبسایت یا سایر کانالهای اطلاع رسانی انجمن (و نیز در مجمع آتی) ارائه گردد.

ج: گزارش بازرس در خصوص تخلفات هیات مدیره از مفاد اساسنامه

۱۱. با توجه به بررسی عملکرد هیات مدیره در بازه زمانی اشاره شده در ابتدای گزارش در مقایسه با اساسنامه انجمن، تخلف قابل ذکری جهت گزارش بازرسی مشاهده نشده است.

د: گزارش بازرس در خصوص مصوبات مجمع قبل

۱۲. در صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده انجمن بتاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳، مصوبه تعهدآور برای هیات مدیره درج نشده است، در عین حال با توجه به گزارش بازرس در جلسه مذکور در خصوص موضوع برگزاری جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری، به اطلاع مجمع محترم می رساند تفاهم نامه برگزاری جایزه با شرکت مجری برای جایزه سال ۱۴۰۰ به امضای طرفین رسیده که عایدی انجمن از این محل در تفاهمنامه مذکور مشخص شده است. در این زمینه لازم است اقدامات لازم برای تدوین تفاهم نامه برای سالهای آتی با در نظر گرفتن صرفه و صلاح انجمن (از بعد مالکیت معنوی، حقوق مادی، نظارت بر فرایند اجرا و ...) مد نظر هیات مدیره محترم قرار گیرد.

۳. درخواست مصوبات مجمع از سوی بازرس

با توجه به تاخیر در برگزاری مجمع عمومی سال گذشته، همچنین با توجه به اینکه سال مالی انجمن اول فروردین می باشد، به جهت ایجاد امکان برنامه ریزی و بودجه بندی فعالیتها و امکان کنترل بودجه، توصیه می گردد مجمع عمومی عادی سال آینده قبل از پایان مهلت قانونی (۳۱ تیر ۱۴۰۱) برگزار گردد (با توجه به تاخیر در استقرار هیات مدیره دوره حاضر در ابتدای استقرار به دلیل تاخیر در برگزاری مجمع در سال ۱۳۹۸، تعویق مدت مذکور و تمدید مدت مسوولیت هیات مدیره تا تکمیل دوره مجاز سه ساله، در صورت استعلام مکتوب از مبادی قانونی از جمله وزارت علوم و سپس اداره ثبت شرکتها، می تواند مد نظر قرار گیرد).

شایان ذکر است در هر صورت با توجه به اینکه سال آینده دوره ۳ ساله هیات مدیره به اتمام می رسد، وفق بند ۱۲-۱۱ اساسنامه، فراخوان برگزاری مجمع می بایست حداقل ۲ ماه قبل از پایان مدت تصدی (۳۱ تیر ۱۴۰۱) انجام پذیرد.

در پایان سلامتی و موفقیت اعضاء محترم مجمع، هیات مدیره و تمامی ارکان انجمن را از درگاه خداوند متعال آرزومندم.

آرنوش شاکری
بازرس قانونی اصلی انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران
۱۴۰۰/۱۲/۱۸